

**ANEKS z dnia
do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych**

zawartej w dniu....., w Warszawie pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie (02-515), ul. Puławska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, zwaną dalej **PKO BP**, w imieniu i na rzecz której działają w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Marek Paradowski – Pełnomocnik
2. Joanna Seklecka – Pełnomocnik

przedstawiciele **Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółki Akcyjnej**, z siedzibą w Warszawie (01-102), ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 64879, NIP 118-14-77-610, REGON 016107240, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 56 000 000 zł, zwanej dalej **eService**,

a.....

z siedzibą:.....

zwanym dalej **Akceptantem**, reprezentowanym przez:

1.....

2.....

wspólnie określanymi dalej **Stronami**.

W związku z rozszerzeniem przez Akceptanta świadczonych usług o przyjmowanie płatności w walucie karty – usługę DCC, Strony wprowadzają poniższe zmiany do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, zwanej dalej „Umową”:

§ 1

W Załączniku nr 4 do Umowy „Regulamin” § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

Wszystkie transakcje (sprzedaży jak i zwrotu) dokonywane są w walucie krajowej lub w walucie karty, zgodnie z oświadczeniem woli posiadacza karty.

§ 2

Wprowadza się Załącznik do Umowy stanowiący integralną jej część, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3

Strony zgodnie potwierdzają, iż w zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II oraz przepisów wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175).

§ 4

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem uruchomienia usługi DCC na pierwszym Zestawie POS.

Za Akceptanta

Za eService

.....

Marek Paradowski
Prezes Zarządu

Joanna Seklecka
Wiceprezes
Zarządu

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość, oraz że oba egzemplarze Aneksu zawierają takie same postanowienia.

--	--	--	--	--

Nr sprzedażowy PH

Podpis PH

Załącznik nr 1 do Aneksu

Załącznik nr 5 Zasady świadczenia usługi DCC

1. PKO BP upoważnia Akceptanta do realizacji transakcji płatnych kartami płatniczymi w walucie karty, innej niż PLN.
2. Transakcja w walucie karty jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kart z logo międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PKO BP.
3. Transakcja może być realizowana w walucie karty, innej niż PLN po otrzymaniu zgody posiadacza karty, odnośnie wyboru innej niż PLN waluty transakcji. Potwierdzenie zgody następuje poprzez złożenie przez posiadacza karty podpisu na wydruku z Zestawu POS lub wprowadzeniu nr PIN.
4. Informacja prezentowana posiadaczowi karty przez Akceptanta powinna jasno wskazywać, iż posiadacz karty ma możliwość wyboru rozliczenia transakcji w PLN lub w walucie karty oraz powinna zawierać wartość transakcji w PLN, wartość transakcji w walucie karty, kurs wymiany walut, łączną kwotę transakcji (w tym kwotę marży lub prowizji). Informacje te będą prezentowane na wyświetlaczu Zestawu POS. Zabrania się zmuszania posiadacza karty do wykonania transakcji w walucie karty.
5. W przypadku naruszenia przez Akceptanta postanowień punktów 3 i 4 powyżej, PKO BP zastrzega sobie prawo do:
 - a) uniemożliwienia Akceptantowi świadczenia usługi DCC,
 - b) rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 7.3 Umowy,
 - c) przeniesienia na Akceptanta wszelkich kar, opłat oraz innych kosztów i wydatków nałożonych na PKO BP, a wynikających z niewykonania przez Akceptanta jego zobowiązań, zgodnie z postanowieniami punktów 3 i 4 powyżej.
6. Decyzja o uznaniu karty jako kwalifikującej się do przeprowadzania transakcji DCC każdorazowo komunikowana jest przez Zestaw POS w trakcie autoryzacji transakcji. W trakcie autoryzacji transakcji pobierane są także waluta transakcji i kurs wymiany walut.
7. W walucie karty mogą być dokonywane następujące rodzaje transakcji:
 - a) sprzedaż,
 - b) unieważnienie sprzedaży,
 - c) zwrot,
 - d) unieważnienie zwrotu.
8. Akceptant zobowiązany jest świadczyć usługę DCC zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) jeżeli transakcja sprzedaży była wykonywana w walucie karty to transakcja zwrotu musi być przeprowadzona również w walucie karty, po kursie wymiany z dnia transakcji,
 - b) jeżeli transakcja sprzedaży była dokonana w PLN a nie w walucie karty, to transakcja zwrotu musi być dokonana w PLN.
9. Odpowiedzialność za ewentualne reklamacje i konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad zawartych w pkt 8 powyżej ponosi Akceptant.
10. Akceptant zobowiązuje się odpowiednio oznakować punkty handlowo-usługowe, w których możliwe będzie przeprowadzenie transakcji w walucie karty. Odpowiednie oznakowanie oznacza umieszczenie emblematów w miejscu widocznym dla posiadacza karty.
11. Z tytułu obsługi transakcji w walutach innych niż PLN, PKO BP naliczy Akceptantowi opłatę w wysokości:
 - a) Za transakcję kartą VISA _____ % oraz _____ zł od wartości każdej transakcji wykazanej w PLN na paragonie wystawionym posiadaczowi karty płatniczej,
 - b) Za transakcję kartą MasterCard _____ % oraz _____ zł od wartości każdej transakcji wykazanej w PLN na paragonie wystawionym posiadaczowi karty płatniczej,
 - c) Za transakcję kartą Maestro _____ % oraz _____ zł od wartości każdej transakcji wykazanej w PLN na paragonie wystawionym posiadaczowi karty płatniczej,
12. W przypadku przeprowadzenia transakcji z wykorzystaniem usługi DCC, opłata określona w Załączniku nr 3 do Umowy nie ma zastosowania.
13. Faktura VAT wystawiona Akceptantowi za opłatę o której mowa w pkt. 11 będzie zawierała łączną opłatę jaką PKO BP pobrało w ramach wszystkich transakcji na karty płatnicze, tzn. transakcji w PLN oraz transakcji w walucie karty.
14. Opłata, o której mowa w pkt. 11 będzie pobierana na zasadach określonych w Umowie.
15. Akceptant deklaruje, iż obsługa transakcji w walucie karty będzie dostępna:*
 - ☐ na wszystkich Zestawach POS aktualnie zainstalowanych u Akceptanta (wg stanu na dzień podpisania aneksu) i wszystkich nowych (instalowanych po dniu podpisania aneksu),
 - ☐ we wszystkich Zestawach POS zainstalowanych u Akceptanta (wg stanu na dzień podpisania aneksu),
 - ☐ w urządzeniach akceptujących karty w punktach handlowo – usługowych Akceptanta w następujących lokalizacjach:

* należy wybrać odpowiednią opcję

Nr	Pełna nazwa punktu	Ulica i nr domu /Miejscowość /Kod	Liczba Zestawów POS, na których ma być uruchomiona usługa DCC
1			
2			
3			

16. Zmiana punktu 15 będzie dokonywana w formie pisemnego oświadczenia Akceptanta przesłanego na adres eService. Powyższa zmiana nie będzie stanowiła zmiany Umowy.
17. Rozliczenie transakcji pomiędzy PKO BP i Akceptantem odbywać się będzie w PLN.
18. PKO BP umożliwi Akceptantowi obsługę nowych typów walut na podstawie złożonego jednostronnie przez PKO BP zawiadomienia.
19. Postanowienia niniejszego Załącznika nie wyłączają praw i obowiązków każdej ze Stron, wynikających z Umowy.